



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4414/2016/2/CA1

Paraná, 1 de noviembre de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta; y el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. N° FPA 4414/2016/2/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE REICHEL, FERNANDO ALBERTO EN AUTOS REICHEL, FERNANDO ALBERTO POR INFRACCION LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Mateo José Busaniche, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Fernando Alberto Reichel fs. 8/11 vta., contra la resolución obrante a fs. 1/7 vta., en cuanto procesa al nombrado por el hecho por el cual fuera indagado, tenencia de estupefacientes para consumo personal, previsto y reprimido por el art. 14, 2ra. parte de la ley 23.737, art. 45 Cód. Penal y de conformidad a los arts. 306 y 308 del CPPN. El recurso fue concedido a fs. 12.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la



que da cuenta el acta de fs. 24 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli, en defensa de Fernando Alberto Reichel; quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante solicita se revoque la resolución que decreta el procesamiento de su defendido por el artículo 14, párrafo segundo, de la ley 23.737. Alude al hecho que se le imputa y remite al recurso de apelación interpuesto.

Estima que debe declararse la atipicidad de la conducta. Refiere a la escasa cantidad y al ámbito de privacidad en el cual se produjo el hecho, sin que haya existido posibilidad de trascendencia a terceros. Destaca el informe toxicológico que revela el consumo de marihuana y cocaína por parte del imputado y las conclusiones del informe médico que indica que se trata de un consumidor ocasional.

Entiende que por la escasa cantidad y el ámbito de privacidad, no se afectó el bien jurídico ni hubo trascendencia a terceros, y sostiene que debe aplicarse el fallo Arriola de la CSJN. Cita el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4414/2016/2/CA1

fallo "Romero Cacharane" de dicho Tribunal, antecedentes de esta Cámara y de la CFCP y un dictamen de la Procuración General.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se declare el sobreseimiento de su defendido. Hace reserva de recurrir en casación.

b) Por su parte, el Sr. Fiscal General alude a las diferencias en el tratamiento de la cuestión aquí debatida por parte de los Juzgados de Paraná y Concepción del Uruguay y al pacífico criterio de esta Alzada. Cita el voto del Dr. Alonso en la causa "Salas".

Evoca doctrina y efectúa consideraciones respecto de lo privado y lo íntimo y su relevancia social. Considera que la tenencia de estupefacientes en una unidad penal tiene tal relevancia y lo diferencia de la intimidad de un hogar. Alude al contexto propio de un establecimiento carcelario.

Menciona el hecho que se investiga. Sostiene que es supuesto distinto al caso "Arriola" y que se trata de un acontecimiento que generó un riesgo. Propicia se rechace el recurso interpuesto y se disponga la rápida prosecución de autos según su estado.

II- Que, las actuaciones principales reconocen su inicio el 13/05/2016, aproximadamente a



las 19.20 hs., cuando personal de la Unidad Penal N°1 de esta ciudad que practicaba requisa de rutina en el pabellón N° 17, observó al interno Fernando Alberto Reichel, trepado sobre una pared de baja altura, quien habría recibido desde una hendidura de la pared que comunica con el Pabellón N° 2, un envoltorio de nylon y luego intentara descartarlo, arrojándolo entre los termo tanques. Allí, se constató que dicho envoltorio contenía marihuana en la cantidad de 10,075 gramos.

El nombrado fue indagado el 21/06/2017 y el 08/09/2017 se decretó su procesamiento por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal -art. 14 segundo párrafo de la ley 23.737-, contra lo cual se alzó la defensa, dando lugar a esta instancia.

III- Que, adentrados al tratamiento de la materia de agravios venida a resolver, debe señalarse que el Máximo Tribunal resolvió en el citado precedente "Arriola", la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte, de la ley 23.737, en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4414/2016/2/CA1

Cobra especial relevancia, cuanto refiere la Dra. Argibay en su voto - considerando 13- en el mentado precedente: “(...) La síntesis expuesta muestra que si bien las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial, este dato, resulta, sin embargo, un elemento de juicio a tomar en consideración. Efectivamente, el análisis casuístico deja entrever que las conductas desarrolladas en lugares públicos, son, en general aunque no siempre, más aptas para afectar la salud pública, y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional.

Por otro lado, y aunque este dato es un indicio relevante, no resulta suficiente para decidir la cuestión. Otro elemento que en los fallos citados ha sido significativo para determinar si la tenencia de drogas se trata de una acción privada está relacionado con la existencia de actos de exhibición en el consumo. Esto no se cumple cuando la acción ha sido descubierta no por la tenencia de la droga en sí sino por un hecho ajeno a esa conducta. Por último, también ha tenido incidencia la cantidad de la sustancia estupefaciente que se encontró en poder de la/el imputada/o.



(...) En conclusión, la adhesión a los postulados sentados en "Bazterrica" implica que los jueces de la causa deberán analizar en el caso concreto si la tenencia de estupefaciente para consumo personal se realizó en condiciones tales que trajo aparejado peligro concreto o daños a bienes o derechos de terceros, que le quiten al comportamiento el carácter de acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional (...)."

En este entendimiento, debe atenderse en el caso, al contexto en que se detectó la tenencia del material estupefaciente; esto es, como consecuencia de una requisa de rutina en el pabellón N° 17 de la Unidad Penal N°1 de esta ciudad, oportunidad en la que personal penitenciario observó al interno Fernando Alberto Reichel en su intento de descartar un envoltorio con estupefacientes -a la postre secuestrado-, arrojándolo entre los termo tanques situados en dicho lugar.

Es que el ámbito donde se produjo el secuestro dota de connotaciones específicas a la tenencia del tóxico. Surge evidente que la esfera de privacidad de un interno no goza de la dinámica propia de un domicilio particular, pues si se repara en las condiciones en que se cumple una pena





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4414/2016/2/CA1

privativa de libertad, el riesgo de difusión, suministro y la posibilidad de compartir la sustancia prohibida, convierte este acontecimiento en una acción que, si bien vislumbra su destino privado, no puede ocultar su idoneidad propagativa (cfr. en tal sentido L.S.Crim. 2012-I-178; 2009-II-804, entre muchos otros).

Por ello, atendiendo al contexto en que el hecho delictivo tuvo lugar, es dable suponer un grado mayor de "propagación de riesgo", importando la presunta tenencia de estupefacientes de Fernando Alberto Reichel un daño o peligro concreto a terceras personas, por lo que su punición no contraría garantía constitucional alguna, debiendo por ello rechazar el recurso interpuesto por la defensa del nombrado y confirmar la resolución recurrida.

La **Dra. Cintia Graciela Gomez** y el **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijeron: Que adhieren a la solución propuesta en el voto que antecede.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Fernando Alberto Reichel y confirmar la resolución obrante a fs. 1/7 vta., que procesa al nombrado por el delito



de tenencia de estupefacientes para consumo personal, de conformidad a los argumentos vertidos en los considerandos precedentes.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, oportunamente, bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

DANIEL EDGARDO ALONSO

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

